



COMUNE DI MARANO EQUO

Città Metropolitana Roma Capitale

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 77

Del 23/12/2016

**Oggetto: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME NON
SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA I SEMESTRE 2017**

L'anno duemila sedici, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 11,00 nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
MAGLIONI CARLO	SINDACO	X	
PIACENTINI LUISA	VICESINDACO	X	
TOMASSI ASCENZIO	ASSESSORE	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, Dlgs 267/2000) il Segretario Comunale **Dr. ssa Amalia A.M.MORELLI**

Il Sindaco Carlo Maglioni in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti. Illustra quindi la seguente deliberazione:

Per quanto concerne la regolarità TECNICA

Esprime parere FAVOREVOLE

Marano Equo li 23/12/2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Rag. Ombretta D'ANTIMI

Per quanto concerne la regolarità CONTABILE

Esprime parere FAVOREVOLE

Marano Equo li 23/12/2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Rag. Ombretta D'ANTIMI



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 159 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che, testualmente, recita:

1. non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa;
2. non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a :
 - o pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
 - o pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
 - o espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre a notifica al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
4. le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere;
5. i provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'art. 37 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art. 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.M. 28 maggio 1993, pubblicato sulla G.U. n. 1455 del 23 giugno 1993, con il quale vengono individuati, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane, quali ad esempio:

servizi connessi agli organi istituzionali – servizi di amministrazione generali, compreso il servizio elettorale;

servizi connessi all'Ufficio Tecnico – Servizi di Anagrafe e Stato Civile – Servizio Statistico;

servizi connessi con la giustizia – Servizi di Polizia Locale – Servizi di istruzione primaria e secondaria – servizi Necroscopici e cimiteriali - Servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile – servizi di fognatura e di depurazione – servizi di nettezza urbana – servizi di viabilità e pubblica illuminazione ecc.:

RITENUTO di dover quantificare per il primo semestre 2017, preventivamente, le somme che vengono destinate a:

1. pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i due trimestri successivi;
2. pagamento delle rate dei mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
3. espletamento dei servizi locali indispensabili;

RITENUTO di poter determinare il fabbisogno per la corresponsione delle retribuzioni al personale rilevando i dati dalle risultanze contabili finali del bilancio 2016:

-pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i due trimestri successivi € 117.794,85;

RITENUTO anche di poter desumere i pagamenti per mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel 1° semestre 2017 per un importo di **€ 25.533,29;**

CONSIDERATO che l'importo stimato per i pagamenti scadenti nel detto semestre per l'espletamento dei servizi indispensabili come individuati con D.M. 28 maggio 1993 effettuata dall'Ufficio Ragioneria ammonta ad **€ 230.000,00;**

RITENUTO doveroso provvedere all'adozione del relativo atto di determina al fine di garantire il normale funzionamento dell'attività amministrativa;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

con votazione unanime espressa legalmente ai sensi di legge,

DELIBERA

1. di quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate ai servizi essenziali non soggette ad esecuzione forzata che vengono così riepilogate per il primo semestre 2017;
 - **pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi € 117.794,85;**
 - **pagamenti per mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso € 25.533,29;**
 - **pagamento per l'espletamento dei servizi locali indispensabili € 230.000,00;**

TOTALE 373.328,14;

2. di disporre che non vengano emessi mandati di pagamento a titolo diverso da quelli come sopra vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, dalla data di deliberazione dell'impegno;
3. di notificare copia del presente atto al Tesoriere del Comune, dando atto che lo stesso ha efficacia per il I semestre dell'esercizio finanziario 2017;
4. di trasmettere il presente provvedimento ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 267/00.

Attesi l'urgenza di provvedere, al fine della tempestiva adozione dei consequenziali adempimenti, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs 267/2000, sempre ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per legge con successiva e separata votazione favorevole unanime, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Ssa Amalia MORELLI



IL SINDACO

F.to Carlo MAGLIONI

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che al presente deliberazione, in applicazione del D.lg. 18 agosto 2000, n°267:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno
..... 28/12/16 per rimanervi **15 giorni**
consecutivi (art. 124);
- è conforme all'originale;

Dalla Residenza Comunale, 23/12/16



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Ssa Amalia MORELLI

Amalia Morelli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno decorsi 10
giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U.E.L. 267/2000)
- è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 comma 1 del
T.U.E.L. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal
..... 28/12/16 al

Dalla Residenza Comunale, 23/12/16

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Ssa Amalia MORELLI